REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: **STIPULA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO "IN DEROGA ASSISTITA", PER UN PERIODO DI ULTERIORI 12 MESI, AI SENSI DEL D. LGS. 81 DEL 15/06/2015, ART. 19, COMMA 3, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. L. N. 87/2018 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 96/2018), PER L' ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. D, PROFILO TECNICO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO CARG FOGLIO N. 427 "LUOGOSANTO". DELEGA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN DEROGA ASSISTITA.**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 1998 della Regione Autonoma della Sardegna rubricata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione", come modificata e integrata dalla L.R. n. 17/2021 del 22/11/2021;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTA la Determinazione DG n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTI la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e del Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTA la Determinazione n. 67/2025 del 24/01/2025 relativa al recepimento e all' applicazione dell'accordo per l'inquadramento del personale non dirigente nel CCRL Regione Sardegna;

VISTA la Deliberazione n. 39/63 del 22/07/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 1100 del 9.6.2026, concernente l'Approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2025, relativi allegati e piano degli indicatori 2025", ai sensi della L.R. n. 14/1995;

VISTA la propria Determinazione n. 627 del 13.04.2026 avente ad oggetto "Aggiornamento della Sezione 3.3 del PIAO 2026-2028 – la consistenza delle risorse umane, i fabbisogni di personale e la loro programmazione" - sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di merito dell'Assessorato regionale competente in materia di personale ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R. 15 maggio 1995, n. 14, che ha rilasciato il relativo nulla osta con nota prot. n. 2559 del 28/04/2026;

DATO ATTO che in data 16/10/2025 è stata firmata la convenzione tra ARPAS e ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e l'Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali, per il completamento della Carta Geologica Ufficiale D'Italia Foglio 427 Luogosanto, acquisita con prot. n. 38456 del 23-10-2025;

CONSIDERATO che nel Programma Operativo di Lavoro (POL) sottoscritto è previsto che ARPAS possa assumere a tempo pieno e determinato tecnici per lo svolgimento di attività specialistiche inerenti la realizzazione del Foglio Geologico n. 427 "Luogosanto" in scala 1:50.000;

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico, a cui spetta fare l'impegno di spesa;

DATO ATTO che nell'ambito della Convenzione ARPAS_ADIS_ISPRA del 16 dicembre 2019 e s.

m.i. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014- 2020. PO Ambiente Linea d'Azione 2.3.1. "Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici, con DDG 297 del 21/02 /24, è stata assunta, con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di un anno, **con decorrenza 1 marzo 2024 e scadenza 28 febbraio 2025,** l'Ing. Rossana Bussa in qualità di Collaboratrice tecnico professionale ingegnere, Area dei funzionari;

PRESO ATTO che il rapporto di lavoro con l'ing. Rossana Bussa è stato prorogato, con successivi provvedimenti, per un periodo complessivo di servizio di 36 mesi**:**

- dal 01/03/2025 al 30/11/2025 (Det. DG 2667 del 24/12/2024)
- dal 01/12/2025 al 28/02/2027 (Det. DG n. 1966 del 30/11/2025);

ACQUISITA la nota, prot. interno n. 43288 del 11/09/2026 del Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico con cui chiede, al fine del completamento della Carta Geologica ufficiale d'Italia Foglio n. 427 "Luogosanto", nell'ambito della convenzione stipulata tra ISPRA e ARPAS, l'assunzione a tempo determinato, della durata di 12 mesi, "in deroga assistita", davanti all'ispettorato del lavoro, dell'ing. Rossana Bussa, il cui contratto è in scadenza il 28/02/2027, e che in tale data raggiungerà i 36 mesi di servizio presso l'ARPAS;

PRESO ATTO della Determinazione del Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico, n. 1824 del 11/09/2026, relativa all'impegno di spesa per la stipula in "deroga assistita" di un contratto a tempo pieno e determinato per un periodo di 12 mesi di n. 1 unità di personale categoria D, profilo tecnico, nell'ambito del progetto Carg foglio n. 427 "Luogosanto" - cup: i82d25000080001;

CONSIDERATO che nella nota di cui sopra, si fa presente, inoltre, che le spese stipendiali graveranno sui capitoli: SC1L.1106 "Stipendi determinati CARG Luogosanto" 2027-2028 e SC1L. 1404 "IRAP CARG Luogosanto" 2027-2028, che contengono le necessarie coperture finanziarie per il periodo 01/04/2027 - 31/03/2028;

CONSIDERATO altresì, che il costo della suddetta unità lavorativa è coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, trattandosi di spesa sostenuta per l'esercizio di funzioni finanziate da altro

ente pubblico, in assenza di oneri a carico del bilancio dell'ente, secondo il principio di neutralità finanziaria, la cui durata è strettamente correlata al perdurare dei medesimi finanziamenti. Pertanto esso esula dal tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

ATTESO che, ai sensi dell'art.19, comma 3 del D. Lgs. 81 del 15/06/2015, come modificato dall' art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, il rapporto di lavoro a tempo determinato, intercorso tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i trentasei mesi, ferma restando la possibilità di stipulare fra gli stessi soggetti, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di dodici mesi;

VISTO il Decreto Legge n. 48 del 04/05/2023, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

VISTA la Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale sono state fornite indicazioni sulla succitata normativa;

ACCERTATO che, per comprovate esigenze di carattere temporaneo ed eccezionali, finalizzate al completamento del Progetto, si può procedere alla stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.19, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, e ss.mm., con l'Ing. Rossana Bussa;

ACQUISITA agli atti la comunicazione, del 21/09/2026, prot. n. 0045253, con la quale l'Ing. Bussa Rossana ha dato il proprio assenso alla stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato "in deroga assistita", per la durata di 12 mesi, ai sensi del succitato Decreto;

RITENUTO per quanto su esposto, di poter procedere all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art.19, comma 3, del D. Lgs. 81 del 15/06/2015, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, **con decorrenza dal 01/04/2027 al 31/03/2028** dell'Ing. Rossana Bussa;

PRESO ATTO che deve essere stipulato, con la stessa, un contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato "in deroga assistita", alla presenza di un funzionario dell'Ispettorato d' area metropolitana di Cagliari Oristano, ai sensi della normativa succitata;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 14 del 21/01/2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane al Dott. Roberto Pireddu, confermato con determinazione del D.G. n. 55 del 21/01/2025;

CONSIDERATO l'articolo 10, comma 10 del succitato Regolamento generale e di organizzazione dell' A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, successivamente modificato con Determinazioni del D.G. n. 922/2017, n. 9/2022, e da ultimo con determinazione n. 51 del 20.01.2025, in base al quale il Direttore Generale può delegare proprie funzioni;

RITENUTO pertanto, di poter delegare il Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Roberto Pireddu, alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, in deroga assistita, ai sensi del D.Lgs., art. 19, comma 3, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, da stipularsi presso l' Ispettorato D'Area Metropolitana competente, con l'Ing. Rossana Bussa;

ACQUISITO il parere positivo del Direttore della Direzione Area Amministrativa e del Direttore dell' Area Tecnico Scientifica;

RITENUTO pertanto, di poter procedere all'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e alla stipula del suddetto contratto in deroga per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01/04/2027 fino al 31/03/2028, ai sensi dell'art.19, comma 3 del D. Lgs. 81 del 15/06/2015, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, con l'Ing. Rossana Bussa.

DETERMINA

Di approvare la premessa e tutte le motivazioni in essa contenute quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

Di procedere all'assunzione, ai sensi dell'art.19, comma 3 del D. Lgs. 81 del 15/06/2015, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018, con rapporto di lavoro

subordinato a tempo pieno e determinato, con decorrenza **01/04/2027 fino al 31/03/2028,** con inquadramento nella Categoria D, di cui al CCRL dipendenti dell'Amministrazione, degli Enti Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, della Regione Sardegna, dell'Ing. Rossana Bussa**.**

Di stipulare con l'Ing. Rossana Bussa, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 12 mesi "in deroga assistita", alla presenza di un funzionario dell'Ispettorato d'Area metropolitana di Cagliari-Oristano, ai sensi della succitata normativa, con decorrenza dal 01/04/2027 fino al 31/03/2028.

Di dare atto che il costo dell'assunzione di detta unità lavorativa è coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, trattandosi di spesa sostenuta per l'esercizio di funzioni finanziate da altro ente pubblico, in assenza di oneri a carico del bilancio dell'ente, secondo il principio di neutralità finanziaria, la cui durata è strettamente correlata al perdurare dei medesimi finanziamenti. Pertanto esso esula dal tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.

Di delegare il Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Roberto Pireddu, alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, in deroga assistita.

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione, per gli adempimenti di pubblicazione del Sito web istituzionale dell'ARPAS.

Siglato da :

ROBERTO PIREDDU

Firmato digitalmente da
NICOLETTA VANNINA ORNANO
12/10/2026 13:07:12